

Ecco una versione ottimizzata e pratica del documento, pensata come **dispensa definitiva per il ripasso finale** del concorso di Istruttore Amministrativo presso la Provincia di Modena.



DISPENSA DI RIPASSO FINALE – CONCORSO PROVINCIA DI MODENA

1. MAPPA DELLE MATERIE (Bando 18/06)

Il bando richiede la conoscenza di sette pilastri fondamentali 1:

1. **Ordinamento Enti Locali:** TUEL (D.Lgs. 267/2000) 1, 2.
2. **Contabilità:** Armonizzazione (D.Lgs. 118/2011) 1, 2.
3. **Diritto Amministrativo:** Legge 241/1990 (Atti e procedimenti) 1.
4. **Contratti Pubblici:** Nuovo Codice (D.Lgs. 36/2023) 1.
5. **Pubblico Impiego:** D.Lgs. 165/2001 e Codice di Comportamento 1.
6. **Trasparenza e Anticorruzione:** PIAO e Accesso civico 1.
7. **Casi Pratici:** Soluzione di problemi gestionali 1.

2. TUEL: ORGANI E COMPETENZE (D.Lgs. 267/2000)

Articoli d'oro (da sapere a memoria): **42** (Consiglio), **48** (Giunta), **50/54** (Sindaco), **107** (Dirigenti) 3-10.

Organo, Ruolo, Atti Principali

Consiglio, Indirizzo e controllo politico 3., "Statuto, Bilanci, Regolamenti, Piani urbanistici 4." Giunta, "Esecutivo; competenza ""residuale"" (tutto ciò che non è di altri) 5.", "Regolamento uffici e servizi, variazioni di bilancio d'urgenza 5."

Sindaco/Presidente, "Rappresentanza dell'ente e ufficiale di Governo 6, 8.", "Ordinanze contingibili e urgenti, nomine 6, 8."

Dirigenti, "Gestione tecnica, amministrativa e finanziaria 10.", "Determine, contratti, bandi di gara, concorsi 11."

- **Segretario Provinciale (Art. 97-99):** Svolge assistenza giuridica. È nominato dal Presidente della Provincia per la durata del mandato 9, 10.
- **Differenza Art. 50 vs Art. 54:** L'art. 50 riguarda il Sindaco come capo del Comune; l'art. 54 lo riguarda come rappresentante dello Stato (Anagrafe, Stato Civile, Ordine pubblico) 6, 8.

✗ Errore da evitare: Dire che la Giunta approva il Bilancio. La Giunta lo "propone", il Consiglio lo "approva" 4, 5.

3. CONTABILITÀ ARMONIZZATA (D.Lgs. 118/2011)

Concetti chiave per l'Istruttore:

1. **DUP (Doc. Unico di Programmazione):** Guida strategica dell'ente (entro il 31/07) 12.
2. **PEG (Piano Esecutivo di Gestione):** Collega il bilancio ai dirigenti, assegnando obiettivi e risorse 13.
3. **FPV (Fondo Pluriennale Vincolato):** Copre spese che iniziano in un anno e finiscono in quelli successivi 12.

4. **Fasi della Spesa (Art. 182-184):**

5. **Impegno:** Nasce l'obbligo di pagare 12.

6. **Liquidazione:** Si verifica che il lavoro sia fatto e si calcola il debito 14.

7. **Ordinazione:** Mandato di pagamento al tesoriere 14.

8. **Pagamento:** Uscita materiale dei soldi 14.

? **Domanda probabile:** Qual è la fase che vincola le somme in bilancio?  **Risposta:** L'impegno di spesa (Art. 183) 12.

4. LEGGE 241/1990: IL PROCEDIMENTO

Norme chiave: Art. 3 (Motivazione), Art. 5 (Responsabile), Art. 22 (Accesso) 15.

- **Motivazione:** Obbligatoria per tutti i provvedimenti. Deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche 16.
- **Responsabile del Procedimento (RUP):** È il punto di riferimento per il cittadino. Guida l'istruttoria 15, 17.
- **Silenzio-assenso (Art. 20):** Se la PA non risponde, la domanda si intende accolta (salvo eccezioni come salute o ambiente) 15.

Tipi di Accesso a confronto: | Tipo | Fonte | Chi può chiederlo? | Motivazione || :--- | :--- | :--- | :--- || **Documentale** | L. 241/90 | Chi ha un interesse diretto e attuale 15. | Obbligatoria. || **Civico Semplice** | D.Lgs. 33/13 | Chiunque 18. | Non necessaria. || **Civico Generalizzato** | D.Lgs. 33/13 | Chiunque 18. | Non necessaria. |

5. CONTRATTI PUBBLICI (D.Lgs. 36/2023)

Novità del Nuovo Codice:

- **Principio del Risultato:** Obiettivo principale è l'esecuzione rapida e di qualità del contratto 17.
- **Affidamento Diretto:** Possibile per lavori sotto i 150.000€ e servizi sotto i 140.000€ 19.
- **RUP:** Ora si chiama "Responsabile Unico del Progetto" (non più solo del procedimento) 17.

 **Errore da evitare:** Chiamare ancora il RUP "Responsabile del Procedimento" nel contesto di una gara d'appalto.

6. ANTICORRUZIONE E PUBBLICO IMPIEGO

- **PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione):** Piano che assorbe il vecchio piano anticorruzione e trasparenza 20.
- **Whistleblowing (Art. 54-bis):** Tutela del dipendente che segnala illeciti 21.
- **Codice di Comportamento:** Divieto di regali sopra i 150€ (regali d'uso) 22. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi 23.

7. DOMANDE VELOCI PER IL RIPASSO (Q&A)

1. **D: Chi approva lo Statuto?R:** Il Consiglio con maggioranza dei 2/3. Se non raggiunta, doppia votazione a maggioranza assoluta 24, 25.
2. **D: Cos'è una determina a contrarre?R:** L'atto dirigenziale che manifesta la volontà dell'ente di stipulare un contratto e ne fissa le regole 26.

3. **D: Entro quando va approvato il bilancio di previsione?R:** Di norma entro il 31 dicembre dell'anno precedente 27.
4. **D: Chi è l'Ufficiale di Governo nel Comune?R:** Il Sindaco (Art. 54 TUEL) 8.
5. **D: Un assessore può essere un dirigente dell'ente?R:** No, per il principio di separazione tra politica e gestione 10.

8. GLOSSARIO MINIMO

- **Residuo Attivo:** Entrata accertata ma non ancora incassata 28.
- **Residuo Passivo:** Spesa impegnata ma non ancora pagata 28.
- **CIG:** Codice Identificativo Gara, serve per la tracciabilità 5, 29.
- **Autotutela:** Potere della PA di annullare o revocare un proprio atto illegittimo o inopportuno 15.

In bocca al lupo per il 18 giugno! Ricorda di leggere bene la traccia del caso pratico: spesso la soluzione è nell'indicare correttamente chi ha la competenza (Dirigente vs Giunta/Consiglio).